

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1249/2537

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| นายก ลม หรือ กม อึ้งเพ็ชร กับพวก | โจทก์ |
| นาย แกม อึ้งเพ็ชร กับพวก         | จำเลย |

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนถึงที่สุดโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์และจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินพิพาท โดยไม่ได้วินิจฉัยหรือพิพากษาให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทให้เป็นส่วนสัดแยกจากกัน แต่คดีนี้โจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทฟ้องขอให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทให้เป็นส่วนสัดจากกัน คดีก่อนกับคดีนี้จึงมีประเด็นแห่งคดีและคำขอบังคับแตกต่างกัน ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

---

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสี่นำโฉนดที่ดินเลขที่ 1456ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้รังวัดแบ่งแยกเป็นของโจทก์ทั้งสองคนละ 4 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้นำที่ดินแปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วนกรรมสิทธิ์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้ร่วมครอบครองที่พิพาทด้วย โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิรับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะเป็นการฟ้องขอแบ่งมรดกเกิน 10 ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน โฉนดเลขที่ 1456 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะส่วนที่อยู่ นอกการครอบครองของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ทั้งสอง โดยให้โจทก์ทั้งสองได้คนละ หนึ่งในสี่ส่วนหากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาด เอาเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วน คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำ กับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 192/2523 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจาก พยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบ มาตรา 247 ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 1456 ตำบลบ้านดอน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1 เป็นทรัพย์สินมรดกของนางชอย ตกทอดแก่ทายาททายาทชั้นบุตรของนางชอยคือนางผิว มารดาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในคดีนี้นายกาย อึ้งเพ็ชร บิดาของโจทก์ที่ 2

ในคดีนี้ นายกลม อึ้งเพ็ชรโจทก์ที่ 1 ในคดีนี้ และนางมา ไข่เพ็ชร เคยร่วมกันเป็น โจทก์ฟ้องบุตรอีกคนหนึ่งของนางชอย คือ นางแกม อึ้งเพ็ชร จำเลยที่ 1 ในคดีนี้เป็น จำเลย ขอรับมรดกและแบ่งแยกที่ดินพิพาท คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยศาลฎีกา พิพากษาให้โจทก์ทั้งสี่ในคดีนี้มีสิทธิร่วมกันในที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่อยู่นอกเขต การครอบครองของจำเลยในคดีนี้ซึ่งอยู่ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาท เนื้อที่ 10 ไร่เศษ ปรากฏตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 192/2523 ของศาลชั้นต้น ต่อ มาโจทก์และจำเลยทุกคนในคดีนี้ได้จดทะเบียนรับมรดกที่ดินพิพาทแล้วโดยโจทก์ที่ 2 รับมรดกแทนที่นายกายบิดา จำเลยที่ 3 และที่ 4 รับมรดกแทนที่นางผิวมารดานอก นั้นรับมรดกในส่วนของตน พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีก่อนคือคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 192/2523 ของศาลชั้นต้นถึงที่สุดโดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์และจำเลยในคดีนี้มี สิทธิร่วมกันในที่ดินพิพาท โดยไม่ได้วินิจฉัยหรือพิพากษาให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทให้ เป็นส่วนสัดแยกจากกัน แต่คดีนี้โจทก์ในฐานะที่เป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทฟ้อง ขอให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทให้เป็นส่วนสัดแยกจากกัน คดีก่อนกับคดีนี้จึงมีประเด็น แห่งคดีและคำขอบังคับแตกต่างกันฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน ฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ